

עין משפט
נר מצוה

בו א מיי פטיו מהל' אבידה הל' יח סמנ עשין עד טושע' ח"מ סי' רס סעף ח:

בו ב מיי שם ופטיו מהל' סעף ח: רומה הלכה ז סמנ שם טושע' שם:

בח ג מיי פ"ט מהל' רומה הלכה ו:

בח ד הרמנ"ס השמט זס סמנ ד כ"ח:

ע ה ו ד ח ט מיי פטיו מהל' אבידה הל' יח סמנ עשין עג טושע' ח"מ סי' רס סעף ח:

רבינו גרשום

רַבִּינָא נופול הנמצא. גורל שנפל מן השוכב. חוץ מג' אמה ה"ו של מוצאו. דאיכא למימר מעוברי דריכס נפל: אומר ר' חנינא. להיכא דאיכא רובא ואיכא קרוב הולכין אחר הרוב אע"ג דרובא דאורייתא דכתיב אחרי רבים להטות וקרוב דאורייתא דכתיב והיה העיר הקרובה אל החלל (ו) דאי אכא שוכב ויש בו רוב הולכין אחריו ומיניה נפל: ואע"ג דאיכא. עיר רחוקה מינה דנפיש מינה דאיכא רובא דאינשי אלמא בחד קרוב אולין. ומשני בדליכא נפיש מיניהו משי"ה אולין בחד קרוב אבל היכא דהוי רוב וקרוב אולין בחד הרוב: ולויל בחד רובא דעלמא. דאיכא למימר דקטליה עוברין ושבין: ביושבתי בין ההרים. דלא קא עברי ואולי אינשי להם וליכא למימר לויל בחד רובא דעלמא הואיל דליכא אינשי משי"ה אולין בחד קרוב אבל בעלמא לא אולי' בחד קרוב: הכא במאי עסקין. דהוי של מוצאו: במדרה. שאין יכול לברוח אלמא מדרה עצמו מעט מעט: דאמר בר עוקבא כל המדרה אינו מדרה יותר מג' אמה. והואיל דהאי נמצא חוץ מג' אמה ודאי מעלמא נפל ומשי"ה הרי הוא של מוצאו: ורגלו אחת בתוך ג' אמה ורגלו אחת חוץ מג'. מי אולין בחד שוכב או בחד רובא דעלמא: ועל דא אפקוהו לר' ירמי' מבי מדרשא. משום דמטרדי להו בשאלות שאין בהן ממש:

^[א] נראה דל"ל ואם איכא שוכב אחר רחוק מהו ויש צו הכרה יותר מהו הולכין אחרי וכו'.

כג:

חוץ לַחמשים אמה הרי הוא ש"ל מוצאו. דאולין בחד רובא דעלמא ואפי' למ"ד אין הולכין בממון אחר הרוב היינו במקום ^(ו) שהוא מוחזק אבל הכא דליכא חזקה דממונא אולין בחד רובא וא"ת בפרק אלו מציאות (ב"מ דף כד. וס) לרבנן דרבי שמעון צן אלעזר דלמרי אפילו צעיר שרובה כותים חייב להכרין בדבר שיש צו סימן ואמאי לא אולין בחד רובא כיון דליכא חזקה דממונא ^א וי"ל דתקנת חכמים היא כדי לקיים מצות השגת אבידה כיון ויכול להתברר ע"י הכרה אם היא של ישראל וישראל גמי לא מייאש דמסיק אדעתיה דלמא משכח ישראל ויכריז ^ב. **רוב** וקרוב ה"ך **אחר** הרוב. וא"ת מאי קא משמע לן ממניתא היא (כמוצת דף טו.) ט' חנויות כולן מוכרות צשר שחוטה ואחת מוכרת צשר נצילה ^[וכו'] ובנמצא הלך אחר הרוב משמע אפי' נמצא קרוב לחנות המוכרת נצילה ומיךר ר"י צר מרדכי דאי ממניתא הוה אמינא כגון דאין דלמות מדינה נעולות ^ג דאיכא מרי רובי קמ"ל רבי חנינא דאפילו דלמות מדינה נעולות דליכא אלא חד רובא ור' יוצא דפריך ליה צסקון אפי' דר' יוצא נמי אית ליה לקמן אפילו דלמות מדינה נעולות היינו בחד דשני ליה דקיבלה מרבי חנינא ואין נראה לריב"ז א דאם כן מאי פריך ליה מקרא תיקשי ליה אמתיתא דתשע חנויות ואפילו חוקמה כשאין דלמות מדינה נעולות אלא טעמא דצעין מרי רובי אינו אלא מדרבנן משום גזירה כדלמחר בסוף פ"ק דכתובות

(דף טו.) ונראה לר"י דאי ממנתי ה"א צנמצא צאמצע ^ד ועוד נראה לר"י דרבי חנינא אתא לאשמועינן דאפילו צקורבא דמוכח דאולין בחד רובא וכן משמע צסקון גבי חצית שצפה צנהר דצעיי למימר דרצ דלמחר כנגד עיר שרובה ישראל מותרת לית ליה דרבי חנינא והיכי מתוקמא דהא משמע דמותרת אפילו נמצאת סמון לצית נכרי וזהו מטעם דאזיל בחד רוב העיר ישראל וכרבי חנינא אלא ודאי לגבי קורבא דציתו של נכרי הוי קורבא דלא מוכח כיון שדרים רוב ישראל צחותה העיר וכו' אזיל בחד רובא היכא דהקורבא לא מוכחא ודלא כרבי חנינא א אבל אותה עיר כנגד האי דקירא הוי קורבא דמוכח ולכך אזיל בחדה וכל ההלכה תתיישב כמו שאפרש ולהכי לא מייתי ככוליה גמרא דרבי חנינא אלא לקמן גבי חצבא דאישתכח צפרדיסא של ערלה דקורבא דמוכח הוא שנמצא צפרדיסא דערלה גופיה וצפ"ק דצילה (דף י.) מייתי ליה נמי גבי הא דתנן זימן שחורים ומלא לצנים ולנים ומלא שחורים אסורים ומפרש בגמ' כגון שזימן שחורים ולגנים ומלא שחורים במקום לצנים ולגנים במקום שחורים מהו דמימא אינהו יניהו ואיתהפובי איתהפיק קמ"ל דהנך אזול לעלמא והני אחרניי נינהו ומעלמא אתו ומסיק עלה לימא מסייע ליה לרבי חנינא כו' והתם קורבא דמוכח הוא דהא שחורים ולגנים היו שם ומוכח דאינהו יניהו: **מתירב** רבי יודא ויהיה העיר הקרובה בו' מאי לאו דאיכא אחריתי דנפישא מינה. אמתניתא דתשע חנויות נמי הוה ליה לאקשויי אלא אמתניתא איכא לשנויי דצליכא ותו ליכא לאקשויי ניזיל בחד רובא דעלמא דלגבי רובא דעלמא הוה קורבא זו העיר קורבא דמוכח אבל לר' חנינא דאפילו צקורבא דמוכח הלך אחר הרוב פריך שפיר דכי נמי משנינן דליכא אכתי תיקשי ניזל בחד רובא דעלמא ז:

ברדליכא. תימא דהכא משמע דטעמא דהעיר הקרובה מציאה עגלה ערופה משום דמתוך הקורבא מוכח משמעם צא ההורג ובסוטה (דף מה.) תניא מנין שאם נמצא סמוך לעיר שאין צה צית דין שמניחין אותה שאין צה צית דין והולכין לעיר אחרת שיש צה צית דין ואמאי והלא מתוך הקורבא נראה שנאמרה שאין צה צית דין היה: **ביושבת** בין ההרים. ואם תלמור ואמאי צאצריך קרא בסוף פרק מרובה (ב"ק דף פב:) דאין ירושלים מציאה עגלה ערופה ^א ואע"ג דכתיב (תהלים קכה) ירושלים הרים סביב לה מ"מ כל ישראל היו צאין לרגל וגם צשאר ימות השנה להציב נדרים ונדבות וגם אומות העולם היו צאין שם בצמורה שקרייה רוכלת עמים ^ו וי"ל שהיו מקומות שלא היו רגילים לצב רק בני ירושלים א' נמי צימי חוקיה שכל ישראל היו שם ולא היו צאין לסחורה: **ניפול** הנמצא בתוך חמשים אמה בו'. ואמתניתא דתשע חנויות לא מצי למיפרך דהכא הוי קורבא דמוכח דהוי משוכן זה דהוי תוך חמשים והנך דנפישו הוי חוץ לני ועליל אחרנין דכרסיהו בחדשים אמה מליין ^ב: **ברדליכא**. לא מצי למיפרך דניזל בחד רובא דעלמא דמיירי דליכא שום שוכב ^ג תוך שלשים ריס ואמר לעיל דלא שייטי אלא שלשים ריס ותו לא: **ויאי** דליכא אחרניי ודאי מההוא נפא. דצשלמא אי איכא דנפיש מיניה אחי שפיר דהוי של מוצאו כגון דהוי ההוא דנפיש של הפקר או של כותים אבל השתא דליכא ודאי מההוא נפל ולא מצי לשנויי כגון דליכא דנפיש אלא שוין דמכל מקום אמאי הוי של מוצאו כיון שקרוב לזה דהיי משמע דחוץ לחמשים אמה הרי הוא של מוצאו אע"פ שקרוב לזה מזה דהא תנן מלאו צין שני שובצין קרוב לזה שלו דכשהן שוין אולין בחד קרוב: **ודאי** מההוא נפא. ואם תלמור ודלמא מעוברי דריכס נפל כדלמרינן לקמן גבי זיקי דתמרא דאישתכחן צי קופאי וי"ל דהיכא דודאי נפל ולא ידעינן ממי' תלינן צעוברי דריכס ^א אבל הכא דמצי למימר דמשוכן צא לית לן למיתלי ולאחזוקי צנפילה דצני אדם נזהרין שלא יפלו מהם היונים: **וע"ז** דא אפקוהו לרבי ירמיה מבי מדרשא. אין לפרש משום דצעיי מילתא דלא שכיחא כלל דהיי איתרמי דרגלו אחת תוך חמשים ורגלו אחת חוץ לחמשים צלמנוס דהא אשכחנא דמתניתין נמי צכהאי גוונא איירי דקמני מחלה על מחלה יתלוקו ונראה לרצינו תס דמשום הכי אפקוהו משום דמדדה אינו מדדה כלל יותר מחמשים אמה אפילו רגלו אחת דכל מדות חכמים כן הו" ^ב: **מצאו** בין שני שובבין. ואע"ג דחד מייניהו נפיש אומר ר"י דהך פירכא הוי מצי למיפרך אמתניתא דתשע חנויות דהאי קורבא דלא מוכח הוא דאי הוי תוך חמשים לזה הוי נמי תוך חמשים לזה ואי הוי חוץ חמשים לזה הוי נמי חוץ חמשים לזה אפילו הכי אולין בחד קורבא ומיהו מצינן למימר דעיקר לא פריך אלא משום דצעיי למיפרך ניזול בחד רובא דעלמא ^ג אבל קשיא לרצב"א דהייכ דהייכ מצי למימר אף על גב דחד מייניהו נפיש הא קמני מחלה על מחלה שניהם יתלוקו ואי חד מייניהו נפיש ניזל בחד רובא ^ד ואומר ר"י דהוי מצי למימר וליטעמיך:

ורציירי בחד רובא דעלמא. הוי מצי לשנויי דאין כי אם שני שובצין תוך ל' ריס אלא צעיי לשנויי דומיא דרישא דיש שובצין הרבה אע"ג דהשתא דמוקי לה צצציל של כרמים לא הוי דומיא דרישא דהא רישא לא מיייר צצציל של כרמים צהא לא קפיד צמאי דלא הוי דומיא דרישא כיון שאין מוכיר צמשנמינו צציל של כרמים צשום מקום ועוד הוה מצי לשנויי קרוב לזה שלו תוך חמשים אמה וצמדדה:

לא יחפור פרק שני בבא בתרא

מתני' ינופל גזול: הנמצא צוך חמשים אמה. של שוכך: נמצא צין שני שובצות. צתוך חמשים לשניהן: גבו' רוצ וקרוב. אם צא דצר לפניהו ויש צו להלך אחר הרוב והוא כך ואם תלך צו אחר הקרוב אינו כך הלך צו אחר הרוב ואע"ג דתרוייהו דלורייתא רובא דלורייתא דכתיב אחר רבים להטות

(שמות כג) וקורבא דלורייתא דכתיב והיה העיר הקרובה וגו': ואע"ג דאיכא אחרים. שרחוקה ממנו צגדולה ממנה צברוצ עס: **צדליכא**. רחוקה מזו צגדולה ממנה אלא כולן שוות: צין ההרים. שאין דרך רוצחים לצא ממקומו' אחרים לכאן: לאו אע"ג דאיכא אחרים. חוץ לחמשים אמה דנפישו מהאי: אימא סיפא כו'. הוה דצין דהוה מצי למיפרך נמי ליזיל בחד רובא דעלמא אלא דאית ליה פירכא דעדיפא (ו): **הכא צמאי עסקין**. כולה מתניתין מתרנא צמדדה צגזול שאינו יכול לעוף אלא צדידיו מעט מעט הלכך תוך חמשים אמה של צעל השוכך ואף על גב דאיכא אחרניי (ו) דנפיש דכל המדרה אינו מדרה יותר מחמשים וחוץ של חמשים של מוצאו כיוון דאין מדדה יותר מחמשים וזה ילא חוץ לני' נפק ליה מתורת מדדה וקס ליה צתורת מפריח ואיכא למיזל ציה בחד רובא דעלמא: **ועל דא אפקוהו**. שהיה מטריח עליהם: וליוזיל בחד רובא דעלמא. וליהוי של מוצאו דקא ס"ד דנמצא צין שמי שובצות אחוץ לחמשים אמה נמי קאי דנפיק ליה מתורת מדדה: צצציל

בשרביל רובא וכן משמע צסקון גבי חצית שצפה צנהר דצעיי למימר דרצ דלמחר כנגד עיר שרובה ישראל מותרת לית ליה דרבי חנינא והיכי מתוקמא דהא משמע דמותרת אפילו נמצאת סמון לצית נכרי וזהו מטעם דאזיל בחד רוב העיר ישראל וכרבי חנינא אלא ודאי לגבי קורבא דציתו של נכרי הוי קורבא דלא מוכח כיון שדרים רוב ישראל צחותה העיר וכו' אזיל בחד רובא היכא דהקורבא לא מוכחא ודלא כרבי חנינא א אבל אותה עיר כנגד האי דקירא הוי קורבא דמוכח ולכך אזיל בחדה וכל ההלכה תתיישב כמו שאפרש ולהכי לא מייתי ככוליה גמרא דרבי חנינא אלא לקמן גבי חצבא דאישתכח צפרדיסא של ערלה דקורבא דמוכח הוא שנמצא צפרדיסא דערלה גופיה וצפ"ק דצילה (דף י.) מייתי ליה נמי גבי הא דתנן זימן שחורים ומלא לצנים ולנים ומלא שחורים אסורים ומפרש בגמ' כגון שזימן שחורים ולגנים ומלא שחורים במקום לצנים ולגנים במקום שחורים מהו דמימא אינהו יניהו ואיתהפובי איתהפיק קמ"ל דהנך אזול לעלמא והני אחרניי נינהו ומעלמא אתו ומסיק עלה לימא מסייע ליה לרבי חנינא כו' והתם קורבא דמוכח הוא דהא שחורים ולגנים היו שם ומוכח דאינהו יניהו: **מתירב** רבי יודא ויהיה העיר הקרובה בו' מאי לאו דאיכא אחריתי דנפישא מינה. אמתניתא דתשע חנויות נמי הוה ליה לאקשויי אלא אמתניתא איכא לשנויי דצליכא ותו ליכא לאקשויי ניזיל בחד רובא דעלמא דלגבי רובא דעלמא הוה קורבא זו העיר קורבא דמוכח אבל לר' חנינא דאפילו צקורבא דמוכח הלך אחר הרוב פריך שפיר דכי נמי משנינן דליכא אכתי תיקשי ניזל בחד רובא דעלמא ז:

ברדליכא. תימא דהכא משמע דטעמא דהעיר הקרובה מציאה עגלה ערופה משום דמתוך הקורבא מוכח משמעם צא ההורג ובסוטה (דף מה.) תניא מנין שאם נמצא סמוך לעיר שאין צה צית דין שמניחין אותה שאין צה צית דין והולכין לעיר אחרת שיש צה צית דין ואמאי והלא מתוך הקורבא נראה שנאמרה שאין צה צית דין היה: **ביושבת** בין ההרים. ואם תלמור ואמאי צאצריך קרא בסוף פרק מרובה (ב"ק דף פב:) דאין ירושלים מציאה עגלה ערופה ^א ואע"ג דכתיב (תהלים קכה) ירושלים הרים סביב לה מ"מ כל ישראל היו צאין לרגל וגם צשאר ימות השנה להציב נדרים ונדבות וגם אומות העולם היו צאין שם בצמורה שקרייה רוכלת עמים ^ו וי"ל שהיו מקומות שלא היו רגילים לצב רק בני ירושלים א' נמי צימי חוקיה שכל ישראל היו שם ולא היו צאין לסחורה: **ניפול** הנמצא בתוך חמשים אמה בו'. ואמתניתא דתשע חנויות לא מצי למיפרך דהכא הוי קורבא דמוכח דהוי משוכן זה דהוי תוך חמשים והנך דנפישו הוי חוץ לני ועליל אחרנין דכרסיהו בחדשים אמה מליין ^ב: **ברדליכא**. לא מצי למיפרך דניזל בחד רובא דעלמא דמיירי דליכא שום שוכב ^ג תוך שלשים ריס ואמר לעיל דלא שייטי אלא שלשים ריס ותו לא: **ויאי** דליכא אחרניי ודאי מההוא נפא. דצשלמא אי איכא דנפיש מיניה אחי שפיר דהוי של מוצאו כגון דהוי ההוא דנפיש של הפקר או של כותים אבל השתא דליכא ודאי מההוא נפל ולא מצי לשנויי כגון דליכא דנפיש אלא שוין דמכל מקום אמאי הוי של מוצאו כיון שקרוב לזה דהיי משמע דחוץ לחמשים אמה הרי הוא של מוצאו אע"פ שקרוב לזה מזה דהא תנן מלאו צין שני שובצין קרוב לזה שלו דכשהן שוין אולין בחד קרוב: **ודאי** מההוא נפא. ואם תלמור ודלמא מעוברי דריכס נפל כדלמרינן לקמן גבי זיקי דתמרא דאישתכחן צי קופאי וי"ל דהיכא דודאי נפל ולא ידעינן ממי' תלינן צעוברי דריכס ^א אבל הכא דמצי למימר דמשוכן צא לית לן למיתלי ולאחזוקי צנפילה דצני אדם נזהרין שלא יפלו מהם היונים: **וע"ז** דא אפקוהו לרבי ירמיה מבי מדרשא. אין לפרש משום דצעיי מילתא דלא שכיחא כלל דהיי איתרמי דרגלו אחת תוך חמשים ורגלו אחת חוץ לחמשים צלמנוס דהא אשכחנא דמתניתין נמי צכהאי גוונא איירי דקמני מחלה על מחלה יתלוקו ונראה לרצינו תס דמשום הכי אפקוהו משום דמדדה אינו מדדה כלל יותר מחמשים אמה אפילו רגלו אחת דכל מדות חכמים כן הו" ^ב: **מצאו** בין שני שובבין. ואע"ג דחד מייניהו נפיש אומר ר"י דהך פירכא הוי מצי למיפרך אמתניתא דתשע חנויות דהאי קורבא דלא מוכח הוא דאי הוי תוך חמשים לזה הוי נמי תוך חמשים לזה ואי הוי חוץ חמשים לזה הוי נמי חוץ חמשים לזה אפילו הכי אולין בחד קורבא ומיהו מצינן למימר דעיקר לא פריך אלא משום דצעיי למיפרך ניזול בחד רובא דעלמא ^ג אבל קשיא לרצב"א דהייכ דהייכ מצי למימר אף על גב דחד מייניהו נפיש הא קמני מחלה על מחלה שניהם יתלוקו ואי חד מייניהו נפיש ניזל בחד רובא ^ד ואומר ר"י דהוי מצי למימר וליטעמיך:

ורציירי בחד רובא דעלמא. הוי מצי לשנויי דאין כי אם שני שובצין תוך ל' ריס אלא צעיי לשנויי דומיא דרישא דיש שובצין הרבה אע"ג דהשתא דמוקי לה צצציל של כרמים לא הוי דומיא דרישא דהא רישא לא מיייר צצציל של כרמים צהא לא קפיד צמאי דלא הוי דומיא דרישא כיון שאין מוכיר צמשנמינו צציל של כרמים צשום מקום ועוד הוה מצי לשנויי קרוב לזה שלו תוך חמשים אמה וצמדדה:

דכל

מסורת הש"ס

(א) צילה י. (ב) [שם יא.], (ג) מינת ודלא כרבי חנינא צ"ל אחרי מינות אול בחדה. (ד) [שם יב.], (ה) [ועיי' מוס' נדה יז. ד"ה הלך].

תורה אור השלם

1 תורה העיר הקרובה אל החלל ולקחו זקני העיר והוא עגלת בקר אשר לא עבר בה אשר לא משהה בעל.
דברים כא ג

הגהות הב"ח

(א) גבי' ואי בדליכא ודאי:
(ב) שם יותר מני' אמה צני' ר': (ג) שם ע' דא אפקוהו לר' ירמיה. ניצ' עיי' צפ' וגט פשוט סוף דף קס"ה דעל ידי משעה עיילתו לר' ירמיה: (ו) רש"י ד"ה אימא וכו' דעדיפא מינה הס"י:
(ה) ר"ה הכא צמאי וכו' ואפי' דליכא אחרניי חוץ לחמשים אמה דנפיש:
(ו) תוס' ד"ה חוץ וכו' היינו צמקוס שההרא מוחזק:

מוסף רש"י

רוב וקרוב. אם צא מעשה נפשי וס' לתלמו צדכר הקרוב לו להמיר או לאסור, וס' לתלמו אחר הרוב לענין אחר מלף קרוב. הלך אחר הרוב (ביצה י').

מוסף תוספות

א. ואפילו יודע המוצא דמישראל נפל, מ"מ מתאיאשי הבעלים וכו' [נדן]חשוב המוצא דמרב גרים נפל. מוס' פה"ש צ"מ כד. ב. אבל ניפול הנמצא אין בו סימן וא"א להתזויר לבעלים. שם. ג. ורוב הבכטיין הוו ישראל. מוס' י"ד. ד. והאנופאפשטא, אלא משום ירישא נקט לה, וטפיקו אסור משום דהוה ליה קבוצ. יעט"ב. ה. משום דכתיב לשבטך ירושלים לא נתחלקה לשבטים. יעט"ב. ו. וניזיל אן בחד רובא דעלמא. שם. ז. [ונ]כנן שנמצא בבביל מיוחד שאין רגליין בו אלא בני ירושלים. שם. ח. ועל דרך הרוב אין יוצאין חוץ מחמשים אמה. רש"ב. ט. אחר אלא זה. תוספות י"ד. אי מבני העיר י"ד. מעוברי דריכס. רש"ב. יא. דאולין בחד רובא דעלמא. שם. יב. [ו]אפקוהו משום דאמר מילתא דלא אפשר. רש"ב. ועיין יעט"ב. יג. וקושא זו ראשונה אינה עיקר. רש"ב. יד. דהא היכא דליכא קורבא כלל ע"כ אולין בחד רובא דרובא דאורייתא. שם.